盘锦瑞斯特化工有限公司“5·7”维修锅炉房屋顶彩板瓦坠落死亡事故调查报告

盘锦瑞斯特化工有限公司“5·7”
维修锅炉房屋顶彩板瓦坠落死亡事故调查组

2024年4月7日

目 录

报告开篇 **1**

一、事故基本情况 **2**

（一）事故发生单位及相关单位概况 2

（二）事故发生单位安全管理情况 2

（三）事故发生经过 2

（四）事故现场情况 3

（五）人员伤亡和直接经济损失情况 3

二、事故应急处置及评估情况 **3**

（一）事故信息接报及响应情况 3

（二）事故现场应急处置情况 3

（三）医疗救治和善后情况 3

（四）事故应急处置情况 3

三、事故原因分析 **4**

（一）直接原因分析 4

（二）其他可能因素排除 4

（三）间接原因分析 5

四、有关责任单位存在的主要问题 **5**

（一）事故单位 5

（二）地方党委、政府 5

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 **6**

（一）因在事故中死亡免于或不予追究责任人员 6

（二）建议移送司法机关处理的人员 6

（三）对有关公职人员的处理建议 6

（四）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 6

六、事故主要教训 8

七、事故整改和防范措施 9

2023年5月7日上午8时20分许，盘锦市大洼区东风镇盘锦瑞斯特化工有限公司院内发生一起在维修锅炉房屋顶彩板瓦时人员意外坠落事故，事故造成1人死亡。事故直接经济损失约125余万元（不含事故罚款）。

区委区政府主要领导高度重视，要求依法依规调查，严肃处理事故单位及相关责任人员，深刻剖析事故原因，防止类似事故发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，5月7日，盘锦市大洼区人民政府成立了盘锦瑞斯特化工有限公司“5·7”维修锅炉房屋顶彩板瓦坠落死亡事故调查组，区政府分管领导任组长，区应急管理局、区纪委监委、市公安局大洼分局、区总工会为调查组成员单位，邀请区人民检察院参加对事故调查进行全程监督。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、查阅资料、收集相关书证、物证及影像资料，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位、责任人的处理建议，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。经现场勘察、调查询问、事故现场资料分析及公安机关走访调查，排除了人为故意破坏、自然灾害等因素引发事故的可能，事故调查组认定，大洼区东风镇盘锦瑞斯特化工有限公

司“5·7”维修锅炉房屋顶彩板瓦坠落死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

盘锦瑞斯特化工有限公司，成立于2002年3月19日，注册地址为盘锦市大洼区东风镇，法定代表人于国玺，注册资本人民币壹仟万元整，统一社会信用代码91211121755786216 7，许可有效期至2032年3月18日，经营范围包括塑料助剂、CPE生产销售；CPVC生产销售；货物进出口、技术进出口；稳定剂、阻燃剂、化工产品（危险化学品除外）生产、销售。

（二）事故发生单位安全管理情况

盘锦瑞斯特化工有限公司有明确的组织架构，建立了应急管理制度、安全生产检查制度、高处作业安全管理制度、安全培训教育管理制度、劳动防护用品（具）发放管理制度等安全管理制度，进行了员工的教育培训。

（三）事故发生经过

2023年5月7日上午8时20分许，盘锦瑞斯特化工有限公司锅炉房墙板更换工程项目承包人李围带领其雇员刘东书、刘洪震、高亚利来到盘锦瑞斯特化工有限公司厂区内，对锅炉房墙板进行更换工程。因锅炉房墙板上方、屋檐下方有墙板固定压条，只有先拆除压条才能拆除原有墙板更换新墙板。李围指令刘东书、高亚利去拆除固定压条，盘锦瑞斯特化工有限公司提供铲车

将刘东书、高亚利送到锅炉房南侧的煤棚屋顶（煤棚与锅炉房连体），刘东书、高亚利二人未佩戴安全帽、安全带，高亚利往锅炉房行走的过程中将煤棚顶踩漏坠落地面摔伤，后经抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

事故现场位于盘锦瑞斯特化工有限公司院内。事故发生时，煤棚顶棚因踩踏破损，高亚利从顶棚破损处掉落至地面，坠落地点位于锅炉房东北角。

（五）人员伤亡和直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，事故造成1人死亡，直接经济损失约125余万元（不含事故罚款）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年5月7日上午9时许，盘锦瑞斯特化工有限公司锅炉房墙板更换工程项目施工现场负责人董声平向公司董事长于国玺报告称发生事故，于国玺随即将事故报告给东风镇政府。5月7日上午11时左右，东风镇政府安环办负责人刘立波接到事故通知并随即到达事故现场。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，李围的雇员刘洪震拨打了120急救电话，此外没有其他救援措施。

（三）医疗救治和善后情况

120急救车于8时40分左右到达事故现场，李围及刘东书随救护车将受伤人员高亚利送至大洼区第一人民医院。9时30分左右医生宣告高亚利抢救无效死亡。2023年6月8日，盘锦瑞斯特化工有限公司与死者家属签订了《垫付赔偿协议书》，并赔偿了死者家属人民币125万元。

（四）事故应急处置情况

事故发生后，区应急局、市公安局大洼分局、东风镇政府、120急救医疗指挥中心根据职责及时赶到现场救援处置，响应及时，未造成次生事故。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.盘锦瑞斯特化工有限公司锅炉房墙板更换工程项目承包人李围不具备高空作业资质，在组织高空作业前，未对从业人员进行岗位安全教育培训，未提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

2.从业人员高亚利安全意识不强，未佩戴安全帽、安全带，在缺少安全保护设施，没有取得高处作业操作证不具备登高作业的前提下，仍违规高空作业，身体失稳或踩空坠落案涉房屋底部是事故发生的直接原因。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、调查询问、事故现场资料分析及公安机

关走访调查，排除人为故意破坏、自然灾害因素等影响。

（三）间接原因分析

盘锦瑞斯特化工有限公司将锅炉房墙板更换工程发包给不具备生产条件的或相应资质个人进行施工；未组织制定施工方案；未采取技术和管理措施；未执行安全生产规章制度和高处作业等安全操作规程；未及时发现并消除事故隐患；未按照规定对操作人员进行安全生产教育培训和安全技术交底；未监督、教育作业人员使用安全帽等劳动防护用品、用具；未在施工现场设置安全警示标志，以上各因素是导致事故发生的间接原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

盘锦瑞斯特化工有限公司安全生产主体责任未落实，安全生产各项管理制度执行不彻底，将锅炉房墙板更换工程发包给不具备生产条件的或相应资质个人进行施工。企业及管理人员履行安全生产职责不到位，未对现场施工临时从业人员进行安全生产教育和培训，未及时消除现场施工临时从业人员违章冒险作业的生产安全事故隐患。

（二）地方党委、政府

东风镇党委、政府安全生产理念树得不够牢，对辖区内生产经营单位安全生产宣传教育、监督检查不到位，未能及时发现并掌握生产经营单位施工情况，安全包保责任履行不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免于或不予追究责任人员

高亚利，男，案涉项目现场施工人员。在作业过程中未按要求佩戴安全帽、安全带，违反法律法规规定进行施工，对本起事故负直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

1.董声平，男，盘锦瑞斯特化工有限公司锅炉房墙板更换工程项目施工现场负责人。在作业过程中违反法律法规规定，对事故发生负有主要责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关处理。

2.李围，男，盘锦市大洼区人，案涉项目施工承包人。在作业过程中违反法律法规规定，对事故发生负直接责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关处理。

（三）对有关公职人员的处理建议

1.孟庆东，男，东风镇党委副书记，盘锦瑞斯特化工有限公司包保干部，对该企业日常检查不到位，未能及时发现事故隐患问题，建议给予批评教育。

2.刘立波，男，东风镇安环办负责人，对该企业检查不细致，未能及时掌握企业施工情况，未能及时发现事故隐患问题，建议给予批评教育。

（四）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.于国玺，男，盘锦瑞斯特化工有限公司法定代表人。企业安全生产主体责任未落实；安全生产各项管理制度未落实；对从业人员进行安全教育培训不到位；雇用未取得相关资质的施工队伍进行施工，对事故的发生负有领导责任。依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，其违反《安全生产法》第二十一条[1]的规定，建议由区应急管理局依据《安全生产法》第九十五条[2]第一款第（一）项的规定，对其处以2022年度收入40%罚款的行政处罚。

2.潘福财，男，盘锦瑞斯特化工有限公司副总经理，负责公司安全工作，对事故的发生负有领导责任，违反《安全生产法》

[1]《安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（七）及时、如实报告生产安全事故。

[2]《安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；
（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；
（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；
（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

第二十五条[3]，建议由区应急管理局依据《安全生产法》第九十六条[4]之规定，对其处以2022年度收入20%罚款的行政处罚。

3.盘锦瑞斯特化工有限公司安全生产主体责任落实不到位，安全生产各项管理制度落实不到位，对从业人员安全教育培训不到位，违反《安全生产法》第四条[5]、第二十八条第一款[6]、第四十五条[7]等规定。建议由区应急管理局根据《安全生产法》第一百一十四条[8]第一款第（一）项的规定，对其进行行政处罚。

六、事故主要教训

一是事故企业安全意识淡薄、法治意识缺失。盘锦瑞斯特化

---

[3] 《安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：
（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；
（四）组织或者参与本单位应急救援演练；
（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
（七）督促落实本单位安全生产整改措施。
生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[4] 《安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[5] 《安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。
平台经济等新兴行业、领域的生产经营单位应当根据本行业、领域的特点，建立健全并落实全员安全生产责任制，加强从业人员安全生产教育和培训，履行本法和其他法律、法规规定的有关安全生产义务。

[6] 《安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[7] 《安全生产法》第四十五条　生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[8] 《安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；
（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；
（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；
（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。
发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

工有限公司雇用未取得相关资质的施工队伍进行施工，违法组织生产，安全生产规章制度不健全，对从业人员培训教育、日常监管不到位。

二是属地政府安全发展“红线”意识不强。履行安全生产监督管理责任不到位，对事故企业宣传教育、监督检查不到位，全面摸排安全风险和事故隐患工作不彻底。

七、事故整改和防范整改措施

此次事故的发生，教训深刻，充分暴露了企业主体责任缺失和监督管理不到位的问题，针对存在的问题，确保不再发生类似安全生产责任事故，提出以下防范整改措施建议：

（一）要切实强化企业主体责任的落实，企业主要负责人必须严格履行第一责任人责任，提升安全生产管理水平。要高度重视企业安全生产主体责任，切实完善各项规章制度，加强从业人员的管理和培训教育；要加强对施工项目现场的安全管理和安全检查，严厉查处违法分包、转包和挂靠资质行为，落实政府部门的安全监管和行政执法指令，杜绝任何违法违规作业行为，确保企业不发生任何安全生产事故。

（二）严格落实属地监管责任，健全镇街安全监管组织机构，配齐配强监管人员，坚持向社区、辖区单位延伸，形成“纵向到底、横向到边”的安全监管体系。不断完善安全隐患定期排查和跟踪整改工作制度，对辖区隐患信息进行动态掌握、安全问题及

时处置，对各类事故隐患抓早、抓小、抓苗头，做到防微杜渐、防患未然。

（三）健全安全生产责任制，确保安全监管责任落实到位。各镇街、各部门要严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任制。要采取有效措施，及时发现、协调、解决各负有安全生产监管职责的部门在安全生产工作中存在的重大问题，认真督办重大安全隐患，切实维护人民群众生命财产安全。要督促企业加强安全教育、安全培训、安全管理，有效提升全民安全常识和安全意识。

（四）加大行政监管执法力度，严厉打击非法违法行为。加强现场监督检查，对发现的问题和隐患，责令企业及时整改，重大隐患排除前或在排除过程中无法保证安全的，一律责令停工，并保证真停实停，坚决杜绝较大及以上事故发生，切实保护人民群众的生命财产安全，确保全区安全生产形势整体平稳。